1. Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual es el conjunto de derechos que protegen las creaciones del intelecto humano. Este concepto surge con el objetivo de reconocer y garantizar a los autores el control sobre el uso, la reproducción y la explotación económica de sus obras.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define la propiedad intelectual como el conjunto de normas que protegen las creaciones de la mente, tales como las invenciones, las obras literarias y artísticas, los diseños, los símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio.

La propiedad intelectual se divide en dos grandes categorías: el derecho de autor y la propiedad industrial. El derecho de autor protege obras literarias, artísticas y científicas, incluyendo los programas de computadora. Por su parte, la propiedad industrial incluye figuras como las patentes, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas.

En el contexto de la informática, el software es considerado una obra intelectual. Esto significa que el código fuente, la estructura del programa y ciertos elementos de diseño pueden estar protegidos por derechos de autor. La protección no se limita únicamente al producto final, sino también al proceso creativo que implica el desarrollo del programa.

La propiedad intelectual busca equilibrar dos intereses fundamentales: por un lado, incentivar la innovación y la creatividad otorgando derechos exclusivos a los creadores; por otro, permitir que la sociedad acceda al conocimiento y al progreso tecnológico.

2. Ley 11.723 y el Software

La Ley 11.723 de Propiedad Intelectual es la norma argentina que regula los derechos de autor. Fue sancionada en 1933 y ha sido modificada en diversas oportunidades para adaptarse a los avances tecnológicos y a los compromisos internacionales asumidos por el país.

Esta ley establece que toda obra intelectual queda protegida desde el momento mismo de su creación, sin necesidad de registro previo. No obstante, el registro en organismos oficiales puede servir como prueba de autoría en caso de conflictos legales.

Con el avance de la informática, el software fue incorporado dentro de las obras protegidas por esta ley. En términos jurídicos, los programas de computación se consideran obras literarias, ya que están compuestos por instrucciones escritas en un lenguaje formal que puede ser interpretado por una máquina.

La protección del software incluye tanto el código fuente como el código objeto, la documentación técnica asociada y en algunos casos ciertos aspectos de la arquitectura del programa. El titular de los derechos posee la facultad exclusiva de autorizar o prohibir la reproducción, modificación, distribución o comercialización del software. Cualquier uso no autorizado puede constituir una infracción a los derechos de autor.

En Argentina, el registro de software puede realizarse ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor, organismo encargado de la administración de los derechos de autor en el país.

3. Licencias de Software

Una licencia de software es un acuerdo legal mediante el cual el titular de los derechos de un programa autoriza a terceros a utilizarlo bajo determinadas condiciones. La licencia establece qué puede hacer y qué no puede hacer el usuario con el software.

Las licencias son esenciales en el ámbito informático porque permiten regular el uso del software sin necesidad de transferir la propiedad intelectual del mismo.

Existen distintos tipos de licencias. **Las licencias propietarias** limitan el acceso al código fuente y prohíben su modificación o redistribución sin autorización del titular. Este modelo es utilizado por muchas empresas comerciales de software.

Por otro lado, **las licencias de software** libre permiten a los usuarios ejecutar, estudiar, modificar y redistribuir el programa. Este enfoque promueve la colaboración y el desarrollo comunitario del software.

Dentro del software libre y de código abierto existen diferentes tipos de licencias, cada una con condiciones particulares. Algunas licencias exigen que cualquier modificación del software sea distribuida bajo la misma licencia, mientras que otras permiten mayor flexibilidad en su reutilización. Comprender las licencias es fundamental para los programadores, especialmente cuando utilizan bibliotecas, frameworks o código desarrollado por terceros.

Resumiendo los distintos tipos de licencias podrían resumirse en:

- **Software Propietario (o Comercial):** El código fuente no es accesible, y su uso está limitado por el propietario. Se suele pagar por una licencia perpetua o suscripción. Ejemplos: Windows, Adobe.
- **Software Libre (Free Software):** Respeta las libertades de los usuarios para estudiar, modificar, mejorar y redistribuir el software. Puede ser gratuito o de pago. Ejemplos: Linux, LibreOffice.
- **Código Abierto (Open Source):** Similar al libre, enfocado en las ventajas prácticas de compartir el código fuente (ej. Licencia MIT, Apache 2.0).
- **Freeware:** Software gratuito, pero no necesariamente libre o modificable.
- **Shareware:** Software de prueba gratuito durante un tiempo, luego requiere pago.
- **Tipos de modelos:** Perpetua (pago único), suscripción (pago recurrente), por red o concurrentes.

Componentes Comunes de un Contrato de Licencia:

- **Derechos de uso:** Número de dispositivos permitidos.

- **Modificación:** Si se permite o no alterar el código.
- **Redistribución:** Derechos para compartir el software con terceros.

4. Cesión de Derechos

La cesión de derechos es un mecanismo jurídico mediante el cual el titular de una obra transfiere a otra persona o entidad la totalidad o parte de los derechos patrimoniales sobre dicha obra. En el ámbito del desarrollo de software, la cesión de derechos es especialmente frecuente en las relaciones laborales. Muchas empresas incluyen en los contratos cláusulas que establecen que todo software desarrollado por el empleado en el marco de su actividad laboral pertenece a la empresa.

La cesión puede ser total o parcial, exclusiva o no exclusiva, y puede estar limitada en el tiempo o en el territorio. Estas condiciones deben quedar claramente establecidas en el contrato.

La cesión de derechos sobre material de estudio implica transferir la capacidad de explotar económicamente una obra (reproducción, distribución, adaptación) del autor (docente) a un tercero (institución, editorial) mediante un contrato, generalmente oneroso. Es fundamental diferenciar entre derechos patrimoniales (cesibles) y morales (inalienables).

Puntos Clave en la Cesión de Material Didáctico:

- **Tipos de Cesión: Puede ser exclusiva** (solo el cesionario puede usarla) o no exclusiva (el autor puede seguir utilizando el material, por ejemplo, en entornos virtuales).

- **Contrato Escrito**: La cesión debe acordarse por escrito, especificando la obra, el alcance, el tiempo y la remuneración.

- **Derechos Morales**: El autor siempre mantiene el derecho de paternidad (reconocimiento) y la integridad de la obra.

- **Material de Terceros**: Si el material incluye obras ajenas, se debe contar con las citas pertinentes o permisos necesarios.

- **Licencias Creative Commons (CC)**: Son formas comunes de ceder derechos de uso, permitiendo al autor establecer condiciones específicas (ej. CC BY-NC)

5. Marcas

Una marca es un signo distintivo que permite identificar y diferenciar productos o servicios en el mercado. Las marcas pueden consistir en palabras, letras, números, logotipos, imágenes o combinaciones de estos elementos.

En el ámbito tecnológico, las marcas cumplen un papel fundamental en la construcción de la identidad de un producto o servicio digital. El nombre de una aplicación, el logotipo de una empresa tecnológica o el diseño visual de una plataforma pueden estar protegidos mediante el registro de marca.

El objetivo de las marcas es evitar la confusión entre los consumidores y garantizar que los productos o servicios puedan ser asociados con una empresa determinada.

¿Qué puede registrarse como marca?

Se puede registrar como marca:

- una o más palabras con o sin contenido conceptual

- los dibujos, emblemas, monogramas, grabados, estampados, sellos, Imágenes, relieves,

- las combinaciones de colores que se apliquen en un lugar determinado de los productos o de los envases,

- las combinaciones de letras y de números y los mismos por su dibujo especial,

- los envases (marcas tridimensionales)

- las frases publicitarias que sean originales.



- todo otro signo con capacidad distintiva.

¿Qué tipos de marcas existen en cuanto a donde se aplican? ¿Y en cuanto a su naturaleza?

En cuanto a su aplicación, se definen las marcas que permiten la protección de productos que la utilicen, debiendo registrarse en las Clases 1 a 34, y las marcas de servicios, identificadas en las clases 35 a 45. Según su naturaleza se distinguen en:

- *Denominativas*: son las compuestas única y exclusivamente por palabras, letras o números y sus combinaciones, sin reivindicar características gráficas o color específico.

- *Figurativas*: son los símbolos gráficos, dibujos y logotipos.

- *Mixtas*: son las que se integran por la combinación de elementos denominativos y figurativos a la vez, o de elementos nominativos cuya grafía se presente de forma estilizada.

¿Cómo es el trámite de una marca?

Luego de la presentación, el INPI realiza una publicación de la marca, en cada clase solicitada, en un boletín oficial de marcas a los 90 días de la presentación de la marca. Durante 30 días corridos habrá que esperar oposiciones de terceros quienes consideren que la concesión de la marca afectaría a sus intereses y confundiría a sus clientes. De no haber oposiciones ni vistas del INPI, se procederá a la concesión en aproximadamente 12 meses. De existir oposiciones se abre un periodo de 3 meses para la negociación entre el solicitante de la marca y quien se opone, en donde muchas veces se soluciona mediante la limitación del uso de la marca en ciertos campos de la clase en que se solicitó. De no llegar a un acuerdo, será el INPI quien resolverá. Su decisión será apelable ante la Justicia.

6. Patentes

Una patente es un derecho exclusivo que el Estado otorga a un inventor para explotar una invención durante un período limitado, generalmente de veinte años.

Las patentes buscan incentivar la innovación tecnológica al permitir que los inventores recuperen la inversión realizada en investigación y desarrollo.

Para obtener una patente, la invención debe cumplir ciertos requisitos fundamentales: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. En muchos países, el software en sí mismo no es patentable, ya que se considera una expresión intelectual más que una invención técnica. Sin embargo, determinados procesos tecnológicos implementados mediante software pueden ser objeto de patente si cumplen con los requisitos legales.

Las empresas tecnológicas suelen invertir grandes recursos en la protección de sus innovaciones mediante patentes.

¿Qué es el derecho de autor?

El derecho de autor es la protección del autor de sus obras ó expresiones artísticas en un sentido amplio, pudiendo ser por ejemplo del tipo literario, científico, técnico, y artístico. En el caso de obras musicales existe también el derecho de intérpretes conocido como “derechos conexos”, ya que no se es autor de la letra ó música de la canción. El principal requisito para la protección es la originalidad. Este derecho nace con la obra misma, aunque aun cuando no se haya registrado su autoría en una Oficina Nacional, diferente de los derechos de propiedad industrial en los cuales debe existir una presentación oficial. En la realidad se llevan igualmente a cabo los registros de derecho de autor. En argentina según la ley 11723 el derecho de autor sobre la obra comienza a surtir efectos a partir de su registro.

¿Quién es el titular del Derecho de Autor y que derechos se le otorga?

La titularidad del derecho de autor es del autor mismo. Dicho autor tiene la exclusividad de la reproducción por cualquier medio, de su ejecución y de todo lo derivado de su obra como traducciones, adaptaciones, modificaciones, compilaciones, etc. Esto es así incluso para los autores en relación de dependencia salvo disposición contractual en contrario.

¿Cuál es el plazo de duración de los derechos de autor y derechos conexos?

Los derechos de autor duran toda la vida del autor y 70 años más, contados a partir del 1° de enero del año siguiente al de fallecimiento, en cabeza de sus herederos o derechohabientes. Cumplido ese plazo pasan a formar parte del dominio público

7. Tratados Internacionales y OMPI

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es un organismo internacional especializado del sistema de Naciones Unidas encargado de promover la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo.

La OMPI administra numerosos tratados internacionales que buscan armonizar la legislación sobre propiedad intelectual entre los distintos países. Entre los tratados más importantes se encuentra el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, que establece el principio de reconocimiento automático de los derechos de autor entre los países miembros.

Otro instrumento relevante es el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, que aborda específicamente los desafíos planteados por las tecnologías digitales y la distribución de obras a través de internet.

Gracias a estos acuerdos internacionales, las obras intelectuales pueden recibir protección jurídica en múltiples jurisdicciones, lo que resulta particularmente relevante en el contexto global del desarrollo de software.

Referencias y fuentes

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). WIPO Intellectual Property Handbook.

Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina.

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) – Material institucional.

Dirección Nacional del Derecho de Autor – Guías sobre registro de software.

Lessig, L. (2004). Free Culture: The Nature and Future of Creativity.

Stallman, R. (2015). Free Software, Free Society.

LEGISLACIÓN